

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 684/2538
นาง วัฒนา ขำดี
นาย ธรณี อมรทวีพร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 449

ผู้ตายเจาะกำแพงอิฐบล็อกแล้วมุดเข้าไปในโรงงานเพื่อลักทรัพย์ของจำเลยแต่ผู้ตายไปเหยียบแผ่นไม้สี่เหลี่ยมที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นลวดจนถูกช็อตจนถึงแก่ความตายถือว่าจำเลยได้กระทำการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายย่อมได้รับนิรโทษกรรมไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา449วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องโดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาว่าโจทก์เคยเป็นภริยาของนาย ณรงค์สุทธิโพธิ์ โดยมีได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรด้วยกัน2คนคือเด็กชาย นรินทร์สุทธิโพธิ์ และเด็กหญิง นริสุทธิโพธิ์ จำเลยเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองกิจการโรงงานหล่อโลหะทองเหลืองได้ทำการต่อกระแสไฟฟ้าแรงสูงจากคัทเอ้าท์เข้ากับเส้นลวดที่ตอกติดไว้กับไม้สองอันทำเป็นแผงสี่เหลี่ยมจตุรัสกว้างประมาณ2ฟุตด้วยความจงใจที่จะทำอันตรายแก่ผู้คนที่เดินมาในโรงงานหากไปกระทบเข้าจะได้รับอันตรายแก่กายหรือชีวิตเด็กชายนรินทร์ได้เดินไปในบริเวณที่จำเลยต่อกระแสไฟฟ้าไว้ทำให้เด็กชาย นรินทร์ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายถึงแก่ความตายระหว่างที่เด็กชาย นรินทร์ยังมีชีวิตอยู่เด็กชาย นรินทร์ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยวัน

ละ80บาทส่งเสียให้โจทก์และน้องวันละ70บาทขอเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินเดือน
ละ1,820บาทเวลา10ปีเป็นเงินจำนวน218,400บาทค่าใช้จ่ายในการปลงศพเด็กชาย
นรินทร์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอื่นรวม9,350บาทรวมเป็นเงิน227,750บาทขอ
ให้บังคับจำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน227,750บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่13เมษายน2532ถึงวันฟ้องเป็นเงิน17,081บาทรวม
ทั้งสิ้น244,831บาทและดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่าบริเวณโรงงานของจำเลยมีรั้วรอบขอบชิดทำด้วยสังกะสีตัว
โรงงานก่อด้วยอิฐบล็อกจากหลังเวลาเลิกงานแล้วจะปิดประตูโรงงานทุกด้านใส่กุญแจ
และห้ามคนภายนอกเข้าไปวันเวลาเกิดเหตุเด็กชาย นรินทร์จึงสังกะสีรั้วโรงงาน
บุกรุกเข้ามาแล้วสกัดเจาะกำแพงโรงงานเป็นช่องลอดเข้าไปเพื่อจะลักทรัพย์ที่อยู่
ภายในบริเวณโรงงานจึงถูกกระแสไฟฟ้าช็อตถึงแก่ความตายเสียก่อนด้วยความผิด
ของเด็กชาย นรินทร์เองเด็กชาย นรินทร์แม้มีชีวิตอยู่อาจส่งเสียเลี้ยงดูโจทก์และ
ครอบครัวได้ไม่เกิน10,000บาทค่าใช้จ่ายในการปลงศพไม่เกิน10,000บาทขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์โดยได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์อย่างคนอนาถา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาโดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า"ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าโจทก์เป็นมารดาของผู้ตายผู้ตาย
มีอายุ15ปีจำเลยเป็นเจ้าของโรงงานโลหะเจริญเมื่อวันที่

ที่13 เมษายน 2532 เวลา 3 นาฬิกา โจทก์และเจ้าพนักงานตำรวจพบศพผู้ตายถูกกระแสไฟฟ้าช็อตถึงแก่ความตายอยู่ภายในโรงงานของจำเลยประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่าจำเลยเป็นผู้ก่อละเมิดและจำต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์หรือไม่ นาย สมชัย แซ่เจียม และนาย มโนธรรม เสนีวงศ์ ณ อยุธยา คนงานของจำเลยเบิกความว่าวันเกิดเหตุเวลา 3 นาฬิกา โจทก์และเจ้าพนักงานตำรวจไปเรียกให้เปิดประตูโรงงานเมื่อพยานทั้งสองและคนงานอื่นร่วมกันเปิดประตูให้โจทก์และเจ้าพนักงานตำรวจเข้าไปสำรวจภายในโรงงานแล้วพบผู้ตายนอนคว่ำหน้าเพราะถูกไฟฟ้าช็อตถึงแก่ความตายที่ข้างห้องขัดเงาโลหะภายในโรงงาน ตรวจดูรั้วสังกะสีหลังโรงงานถูกงัดแล้วเจาะกำแพงอิฐบล็อกจากเป็นโพรงกว้าง 1 ฟุต ขนาดคนลอดได้ เชื่อว่าผู้ตายเข้าไปตามโพรงที่เจาะไว้แล้วไปเหยียบแผงลวดที่มีกระแสไฟฟ้าถึงแก่ความตาย กำแพงอิฐบล็อกจากโรงงานเคยถูกเจาะมาครั้งหนึ่งแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้ นายบุญทิ้ง สุภไสพยานจำเลยอีกปากหนึ่งเบิกความว่าพยานเป็นสมาชิกสภาเขต จอมทอง พยานได้รับแจ้งจากเจ้าของโรงงานหลายคนรวมทั้งจำเลย่ว่าบริเวณโรงงานมีขโมยขุกขุมโรงงานของจำเลยถูกขโมยสิ่งของไปหลายครั้งแล้วชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงเมื่อนำเสื้อผ้าไปตากก็หายเป็นประจำก่อนเกิดเหตุ 1 ปี พยานกับพวกเดินตรวจท้องที่พบเด็กผู้ชาย 3-4 คน กำลังขนทองเหลืองออกจากโรงงานของจำเลย พยานจับคนร้ายได้ 1 คน ว่ากล่าวตักเตือนแล้วปล่อยตัวไปเห็นว่าขณะที่โจทก์ได้รับแจ้งจากนางสาวประภา และพบผู้ตายถูกไฟฟ้าช็อตนั้นเวลา 3 นาฬิกา เป็นยามวิกาลไม่มีเหตุผลใดที่ผู้ตายจะเข้าไปในโรงงานของจำเลย ประกอบกับกำแพงอิฐบล็อกจากโรงงานถูกเจาะเป็นโพรงขนาดคนลอดเข้าไปได้และผู้ตายถูกกระแสไฟฟ้าช็อตถึงแก่ความตายใกล้กับโพรงกำแพง น่าเชื่อว่าผู้ตายเป็นผู้เจาะกำแพงอิฐบล็อกแล้วเข้าไปในโรงงานของจำเลยเป็นเหตุให้เหยียบถูกเส้นลวดที่ต่อเข้ากับกระแสไฟฟ้าซึ่งคนงานของจำเลยเป็นผู้ทำไว้ทำให้ผู้ตายถูกกระแสไฟฟ้าช็อตถึงแก่ความตาย นาย สมชัย นาย มโนธรรม นายบุญทิ้ง ร้อยตำรวจโท บรรพต บุญวิเศษ และพันตำรวจโท สมพล ภูมิปาณจน์

พยานทุกคนเบิกความยืนยันว่าบริเวณที่โรงงานของจำเลยตั้งอยู่มีขโมยชุกชุม คนร้ายเข้าไปลักสิ่งของจากโรงงานจำเลยหลายครั้งบางครั้งจับคนร้ายได้เป็นเด็กวัยรุ่นเช่นเดียวกับผู้ตายแต่ส่วนมากจับไม่ได้จำเลยได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานซึ่งนางสาว ประภาณาคชูแก้ว พยานโจทก์ก็เบิกความยอมรับว่าเส้นลวดที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านไบนั้นมีลักษณะวางไว้เป็นกับดักคนร้ายที่เข้าไปในบริเวณโรงงานเพราะของในโรงงานหายบ่อยข้อที่ว่าขโมยเข้าไปลักสิ่งของในโรงงานจำเลยนั้นปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข.5ว่าบริเวณกำแพงอิฐบล็อกที่คนร้ายเจาะออกครั้งเกิดเหตุเป็นกำแพงที่มีอิฐบล็อกซ่อมแซมใหม่อยู่หลายก้อนก่อนเชื่อว่าเคยมีคนร้ายเจาะกำแพงอิฐบล็อกโรงงานของจำเลยแล้วลักเอาสิ่งของจากโรงงานไปคนงานของจำเลยจึงคิดวิธีป้องกันไว้ล่วงหน้าก่อนที่ภยันตรายจะถึงโดยชิงเส้นลวดไว้ที่ไม้สี่เหลี่ยมตั้งอยู่ที่พื้นแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้ากับเส้นลวดวันเกิดเหตุกำแพงอิฐบล็อกโรงงานจำเลยถูกเจาะที่เดิมอีกและปรากฏว่าผู้ตายเป็นผู้ที่เข้าไปในโรงงานของจำเลยข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ตายเป็นผู้เจาะกำแพงอิฐบล็อกแล้วมุดเข้าไปในโรงงานเพื่อลักทรัพย์ของจำเลยแต่ผู้ตายไปเหยียบแผ่นไม้สี่เหลี่ยมที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นลวดจนถูกช็อตจนถึงแก่ความตายถือว่าจำเลยได้กระทำการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายจำเลยย่อมได้รับนิรโทษกรรมไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา449วรรคหนึ่งที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สระแก้ว-อิทธิราช มณีภาค)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา449ผู้กระทำละเมิดที่จะไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นจะต้องกระทำไปเพื่อป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายก็ต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา68กล่าวคือผู้กระทำละเมิดจะต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการณ์กระทำการนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้กระทำไม่มีความผิดเมื่อผู้กระทำไม่มีความผิดทางอาญาจึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในทางแพ่งซึ่งเป็นบทบัญญัติที่สอดคล้องกัน แต่ถ้าหากผู้กระทำละเมิดได้กระทำไปเกินสมควรแก่เหตุหรือเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นหรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันผู้กระทำยังต้องรับโทษเพราะถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายอยู่เพียงแต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้เท่านั้นดังนั้นในทางแพ่งผู้กระทำละเมิดก็ยังต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกกระทำ คำพิพากษาศาลฎีกาที่1080/2507ที่จะเป็นนิรโทษกรรมตามมาตรา449นั้น ก็เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายอันได้รับยกเว้นโทษดังนั้นจำเลยจะอ้างการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุซึ่งในทางอาญาจำเลยยังต้องรับโทษมาปิดความรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนหาได้ไม่ สำหรับข้อเท็จจริงในคดีนี้ศาลฎีกาได้ฟังว่าเคยมีคนร้ายเจาะกำแพงอิฐบล็อกจากโรงงานของจำเลยแล้วลักเอาสิ่งของจากโรงงานไปคนงานของจำเลยจึงคิดวิธีป้องกันไว้ล่วงหน้าก่อนที่ภัยอันตรายจะถึงโดยชิงเส้นลวดไว้ที่ไม้สี่เหลี่ยมตั้งอยู่ที่พื้นแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้ากับเส้นลวดผู้ตายได้เจาะกำแพงอิฐบล็

อกบริเวณที่เคยถูกคนร้ายเจาะที่เดิมแล้วมุดเข้าไปในโรงงานเพื่อลักทรัพย์ของจำเลย แต่ผู้ตายไปเหยียบแผ่นไม้สี่เหลี่ยมที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นลวดจนถูกช็อตถึงแก่ ความตายศาลฎีกาถือว่าจำเลยได้กระทำการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายจึงได้รับ นิรโทษกรรมโดยไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เป็นการวินิจฉัย สอดคล้องกับแนวคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีอาญาซึ่งได้ตัดสินไว้ คำพิพากษาศาลฎีกา ที่1923/2519จำเลยเก็บของไว้ในโรงเก็บของในส่วนของจำเลยตำบลที่เกิดเหตุมี คนร้ายชุกชุมผู้ตายกับพวกบุกเข้าไปในเวลาวิกาลโดยเจตนาจะลักทรัพย์ถูกเส้น ลวดที่จำเลยจึงปล่อยกระแสไฟฟ้าไว้ที่โรงเก็บของถึงแก่ความตายจำเลยมีสิทธิ ทำร้ายผู้ตายกับพวกเพื่อป้องกันทรัพย์สินได้การกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันพอ สมควรแก่เหตุไม่มีความผิด คำพิพากษาศาลฎีกาที่กล่าวมานี้ตัดสินเมื่อ19ปีล่วงมา แล้วซึ่งช่วงนั้นการตีราคาคุณค่าของชีวิตกับทรัพย์สินคงจะใกล้เคียงกันผลการตัดสินจึง ออกมาเช่นนี้แต่ปัจจุบันโลกเจริญก้าวหน้าไปมากทำให้มนุษย์มีความสุขสบายขึ้นกว่า เดิมมากเป็นเงาตามตัวทำให้ชีวิตของมนุษย์มีคุณค่าจนไม่สามารถจะนำไปเปรียบ เทียบกับทรัพย์สินได้เลยคดีที่หมายเหตุนี้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นของจำเลยคือ ทรัพย์สินถูกลักซึ่งจำเลยสามารถจะเสาะหาเพิ่มเติมในภายหลังได้ส่วนผู้ตายต้องสูญเสียชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างหมดไปโดยไม่มีโอกาสจะกลับคืนได้อีกทั้งที่อายุเพียง15ปีไม่ ได้เรียนหนังสือต้องช่วยบิดามารดาหาเลี้ยงครอบครัวจึงเห็นได้ว่าพฤติการณ์ในการก ระทำเพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหายของจำเลยมีมาตรการที่รุนแรงอย่างยิ่งแม้จำเลย จะมีได้กระทำด้วยตนเองแต่จำเลยจะอ้างว่าไม่รู้เห็นในการกระทำครั้งนี้คงไม่ได้ทั้งนี้ เพราะจำเลยเป็นผู้ครอบครองดูแลโรงงานเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากการที่ ทรัพย์สินหายการใช้กระแสไฟฟ้าดักทำร้ายผู้ที่จะเข้ามาลักทรัพย์นั้นไม่เป็นการ ป้องกันตามประมวลกฎหมายอาญาทั้งมาตรา68และ69การที่จะเป็นการป้องกันได้นั้น จะต้องปรากฏว่ามีภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงแต่กรณีนี้จำเลยไม่สามารถทราบได้ว่า คนร้ายจะเข้ามาลักทรัพย์เวลาใดการดักกระแสไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าจึงไม่เป็นการป้องกัน

เพราะยังถือไม่ได้ว่าเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึงเมื่อพิจารณาถึงเจตนาของจำเลยแล้ว จะเห็นได้ว่าการที่จำเลยใช้ไฟฟ้าดักนั้นจำเลยเล็งเห็นผลได้ว่าผู้ที่ถูกไฟฟ้าย่อมถึงแก่ ความตายจำเลยจึงมีเจตนาร้าย(MENSREA)มากกว่าผู้ตายซึ่งมีเจตนาเพียงลัก ทรัพย์ของจำเลยเท่านั้นจำเลยสามารถป้องกันทรัพย์สินของจำเลยได้หลายวิธีโดยไม่ จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าดักทำร้ายเช่นสร้างรั้วที่แข็งแรงเพิ่มเติมขึ้นหรือจัดเวรยาม ในการตรวจตราเป็นต้นได้มีแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งได้วินิจฉัยไว้ในเรื่องการ ป้องกันเกี่ยวกับทรัพย์สินที่น่าสนใจดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่29/2487ใช้ไม้ซางยิง ไล่ของผู้อื่นที่เข้ามากินผักสวนครัวตายเป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์สินโดย ป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ คำพิพากษาศาลฎีกาที่831/2510บริเวณหมู่บ้านจำเลยมี โจรผู้ร้ายซุกซุมจำเลยเคยถูกคนร้ายลักเปิดและลักเรือไปแล้ว4ครั้งจำเลยจึงได้ล้อม รั้วชั้นนอกอีกชั้นหนึ่งเมื่อก่อนที่จะเกิดเหตุคดีนี้เพียงเดือนเดียวคืนเกิดเหตุจำเลย จอดเรือไว้ที่ท่าทะเลสาบ2ลำและมีเปิด800ตัวผู้เสียหายและพวกได้เดินผ่านประตู เข้าไปในรั้วบ้านชั้นนอกของจำเลยเมื่อเวลา1นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาดึกดื่นโดยไม่ได้ออก กล่าวขออนุญาตเสียก่อนเมื่อจำเลยร้องถามว่าใครผู้เสียหายก็ร้องตอบแต่เพียงว่าผม ไม่บอกชื่อชัดเจนจำเลยจึงยิงผู้เสียหายเพราะสำคัญผิดว่าเป็นคนร้ายแต่การที่จำเลย ยิงผู้เสียหายไปในพฤติการณ์เช่นนี้ย่อมเป็นการกระทำเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้อง กระทำเพื่อป้องกันจำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288,80,69 หากข้อเท็จจริงในคดีนี้เปลี่ยนเป็นว่าจำเลยได้ดัดแปลงกระแสไฟฟ้าจาก220โวลต์ เป็นกระแสไฟฟ้าที่ต่ำกว่านี้ไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่ชีวิตเจตนาร้ายของจำเลยก็ เปลี่ยนไปเหลือเพียงมีเจตนาทำร้ายร่างกายผลของคดีจึงสมควรออกมาว่าจำเลยไม่ ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน ศิริชัย วัฒนโยธิน